

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2401/2535

อัยการ พัทลุง
นาย มนต์ชัย โพธิ์ชาชาญ

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 91

ป.วิ.อ. มาตรา 192

การกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน แต่โจทก์มิได้ฟ้องขอให้
ลงโทษจำเลยทุกกรรม ศาลจึงพิพากษาลงโทษจำเลยได้เพียงกรรมเดียวเท่านั้น.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยกับพวกอีก 2 คน โดย วางแผนล่องหน้าและไต่ร่องไว้
ก่อน ร่วมกันใช้อาวุธปืนยิงนายเจียม วรินทร์เวชและนายเล็ก จันท์ปรุ่ง หลายนัด
โดย จำเลยกับพวกมีเจตนาฆ่ากระสุนปืนถูกที่บริเวณหน้าอกขวาของนาย
เจียมและถูกที่บริเวณขมับขวาและที่ใต้ราวนมทั้งสองข้างของนายเล็กเป็นเหตุให้
นายเจียมและนายเล็กถึงแก่ความตายสมดังเจตนาของจำเลยกับพวกขอให้ลงโทษ
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33, 83, 288, 289 วรรคกลาง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
289(4), 83 ให้ประหารชีวิต วรรคกลาง วรรคท้าย จำเลยอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิจารณา
แก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 83 ลงโทษจำ
คุกตลอดชีวิต นอกจากที่แก้ให้คงเป็นตามศาลชั้นต้น โจทก์และจำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาตามฎีกาของโจทก์ว่าจำเลยฆ่าผู้ตายทั้งสองโดยไตร่ตรองไว้ก่อนหรือไม่ ได้ความจาก นายวัน มะเสนนายไม้ สงวนปราง นายวิเชียร สินโทวงศ์ นางผล มะเสนประจักษ์พยานโจทก์ว่า เห็นคนร้าย 3 คน โบกมือเรียกให้นายเล็กผู้ตายหยุดรถนายเล็กไม่หยุด ชาย 3 คน ดังกล่าวได้ขับรถคันสีฟ้าตามมาประมาณ 3 กิโลเมตร จนทันกันแล้วขับปาดหน้ารถนายเล็กคนร้ายได้ใช้อาวุธปืนยิงทะลุกระจกหน้ารถ 3 นัด ลูกกระสุนปืนถูกนายเจียมซึ่งนั่งติดกับนายเล็กถึงแก่ความตาย รถนายเล็กเสียหลักพุ่งลงชนคันนาทางขวามือ คนร้ายหยุดรถ แล้วกระโดดลงจากรถ 3 คน ใช้อาวุธปืนยิงนายเล็กซึ่งหนีลงหนองน้ำแล้วช่วยกันหิ้วนายเล็กซึ่งรับบาดเจ็บขึ้นรถคนร้ายไปทางจังหวัดนครราชสีมาโดย คนร้ายคนหนึ่งพูดกับนายเล็กว่า มึงฆ่าพ่อ ฆ่าแม่กู ฆ่าน้องกูทำไม ทั้งประกาศให้พวกนายวันทราบ ว่า คนร้ายชื่อนายมนต์ชัยตามฆ่านายเล็กมา 3 ปีแล้ว เห็นว่า พฤติการณ์ที่จำเลยกับพวกร่วมกันใช้รถยนต์เป็นพาหนะขับติดตามรถยนต์นายเล็กถึง 3 กิโลเมตรและใช้อาวุธปืนยิงนายเล็กทั้งสองครั้ง โดยเฉพาะครั้งหลังก็เป็นการยิงขณะนายเล็กอยู่ในหนองน้ำ ไม่อาจหลบหนีได้อีก เป็นการส่อให้เห็นความมุ่งมั่นที่จะฆ่านายเล็กให้ได้ และการที่จำเลยกับพวกแสดงตนว่ามาจากกองทัพบกที่ 4 ประสงค์จะจับกุมนายเล็กหรือสหายยอด ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์นั้น เชื่อว่าเป็นเพียงการแอบอ้างที่จะให้ได้ตัวนายเล็กเพื่อนำไปฆ่าโดย ใช้วิธีการให้ตำรวจที่ปลอมยามตำรวจบังคับให้นายเล็กจอดรถยนต์ที่ปลอมยามตำรวจเท่านั้นเมื่อประกอบกับพฤติการณ์ที่จำเลยประกาศชื่อตนและถามนายเล็กว่านายเล็กฆ่าบิดา มารดา น้องสาวของจำเลยทำไม ทั้งยังได้ความจากจำเลย ว่า ตามฆ่านายเล็กมา 3 ปีแล้วจึงฟังได้ว่าการกระทำของจำเลยเป็นการฆ่าผู้อื่นโดย ไตร่ตรองไว้ก่อนตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 289(4) เมื่อครั้งแรกกระสุนปืนพลาดไปถูกนายเจียมถึงแก่ความตาย จำเลยจึงมีความผิดฐานฆ่านายเจียมตายโดย ไตร่ตรองไว้ก่อนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 60 กระทั่งหนึ่งและเมื่อจำเลยกับพวกร่วมกันใช้อาวุธปืนยิงนายเล็กได้รับบาดเจ็บแล้วถึงแก่ความ

ตายในภายหลัง จำเลยจึงมีความผิดฐานฆ่านายเล็กโดย ใต้รู้ตรองไว้ก่อนอีกกระทง
หนึ่ง การกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน แต่โจทก์มิได้ฟ้องหรือ
อุทธรณ์ฎีกาประสงค์ให้ลงโทษจำเลยทุกกรรม ศาลฎีกาไม่อาจพิพากษาลงโทษจำเลย
เป็นแต่ละกรรมได้คงลงโทษจำเลยฐานฆ่านายเล็กและนายเจียมโดย ใต้รู้ตรองไว้
ก่อนเป็นกรรมเดียวศาลอุทธรณ์พิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 288 ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้บังคับคดีตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

(อากาศ บำรุงชีพ-ชลิต ประไพศาล-สมชัย ศิริบุตร)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>